



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

La Plata, *(Fechado digitalmente en sistema Lex100 PJN).*-

Y VISTOS: Este expediente N° FLP 3598/2021/CA1, caratulado: "EDMAN, SONIA LORENA c/ ANSES s/ HABER MÍNIMO GARANTIZADO", procedente del Juzgado Federal Nro. 4 de esta ciudad.

Y CONSIDERANDO QUE:

I. En la sentencia de primera instancia se hizo lugar a la acción interpuesta por Sonia Lorena Edman, contra la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSeS- y en consecuencia, se declaró el derecho a la movilidad reclamada y en consecuencia, se dispuso que la demandada efectúe un cotejo mes a mes, entre las sumas efectivamente percibidas por la accionante en concepto de renta vitalicia previsional y las que hubiera percibido por aplicación al nivel inicial de dicha renta de los porcentajes previstos por el decreto 279/08 y las resoluciones dictadas en cumplimiento de la ley 26.417 y subsiguientes. Asimismo, se dispuso el abono de las diferencias que surjan de ese cálculo y por el período no prescripto.

De igual forma, el juez rechazó la falta de legitimación opuesta por la demandada, hizo lugar parcialmente a la excepción de prescripción opuesta por la demandada, impuso las costas a la vencida y difirió la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para el momento que adquiera firmeza la sentencia y se determinen las sumas a abonar por la demandada.

II. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación la demandada con expresión de agravios a fojas 55/59 y réplica de la contraria.

III. En lo sustancial, la ANSeS se agravia atento que el magistrado dispuso la movilidad en el caso cuando el beneficiario optó por un régimen de capitalización, discute la aplicación del precedente



"Deprati" y "Etchart" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y manifiesta que la única responsable es la AFJP.

IV. En primer lugar, cabe señalar que de las constancias obrantes en el expediente surge que se trata de un beneficio pensión directa dentro del régimen de capitalización, contratado con la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones Orígenes AFJP, por Roberto Claudio Iñiguez, que la señora Sonia Lorena Edman adquirió con fecha 1 de agosto de 2007.

V. Frente a ello, respecto a la normativa aplicable, cabe señalar que en cuanto al haber mínimo, la ley 26.425 en su artículo 1 dispuso "la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización vigente hasta la fecha idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público, en cumplimiento del mandato previsto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional" y eliminó el régimen de capitalización, su absorción y sustitución por el de reparto SIPA, asumiendo el Estado Nacional el compromiso de garantizar "a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios de los que gozan a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley". Además, "los beneficios de jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento que a la fecha de vigencia de la norma fueran liquidados por las AFJP bajo las modalidades de retiro programado o retiro fraccionario, serán pagados por el régimen previsional público (...)" (art° 4).

Fecha de firma: 12/08/2025

Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EMILIO SANTIAGO FAGGI, SECRETARIO DE CAMARA



#35400333#465855942#20250807105856301



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

Bajo tales circunstancias, en virtud del traspaso al sistema de reparto y con relación al cumplimiento por parte del Estado de la obligación previsional, se ha manifestado que "mantener una diferencia entre los que se encontraban ya en el sistema de reparto y los traspasados, implicaría una discriminación arbitraria e insostenible al acordarse un haber mínimo a unos y negárselo a otros, en tanto las necesidades básicas de subsistencia no difieren entre ambos" (conf. los autos caratulados "De La Cruz Marina Elena c/ ANSES s/ Amparo y Sumarísimos", Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, sentencia del 12 de marzo de 2015).

Concordemente, diversos instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país han consagrado el derecho de toda persona a gozar de un nivel de vida adecuado cuando ya no pueda proveerse un sustento...". Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que "toda vez que no resulta razonable privar al actor del mínimo de ingresos garantizado por el Estado Nacional al resto de los pasivos comprendidos en el sistema único de jubilaciones, corresponde reconocer su derecho a percibir de la ANSES las sumas necesarias para que su prestación alcance dicho mínimo vital" ("Etchart Fernando Martin c/ ANSES s/ amparos y sumarísimos" sent. 27/10/15).

VI. En ese entendimiento, habida cuenta que en la especie se trata de un supuesto de capitalización incluido por la propia legislación aplicable en los casos en que el pago del haber previsional está a cargo de la demandada a partir de la unificación dispuesta, no existen razones para desconocer el derecho de la parte actora a percibir de la ANSeS las sumas necesarias para que su prestación alcance dicho mínimo vital, no siendo necesario, por tanto, adentrarse en el ~~examen constitucional realizado por el~~ Alto Tribunal en



el precedente "Etchart" para extender el reconocimiento que aquí se reclama (conf. CFALP, Sala II, expte. N° FLP 70575/2017/CA1, caratulado "Castellano, Víctor Laureano c/ANSeS s/ Reajuste de haberes", fallo del 22/2/2022).

VII. En cuanto a la movilidad, el criterio dispuesto en la instancia de origen guarda concordancia con la decisión adoptada por el Alto Tribunal en el precedente "Deprati, Adrián Francisco c/ ANSeS s/ Amparos y sumarísimos", sentencia del 4 de febrero de 2016, en el que solo se admitió la movilidad de la renta vitalicia de conformidad con los parámetros establecidos en el precedente "Badaro".

En efecto, en relación con la movilidad del haber que percibe, el juzgador siguió los parámetros indicados de conformidad al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Deprati". En dicha causa la Corte señaló que "la ley 24.241 consagró la naturaleza previsional de la renta vitalicia al definirla como una modalidad de acceder y percibir la jubilación ordinaria o el retiro definitivo por invalidez (arts. 46, 100 y 101), lo cual implica, necesariamente, que le son aplicables todas las garantías mediante las cuales las normas de rango constitucional protegen a los jubilados". Recordó que las diferentes regulaciones que tuvo el instituto contemplaron cambios en el valor de la renta obtenida, inequívocamente dirigidas a sostener o incrementar el valor de las prestaciones a través del tiempo, finalidad primordial que la Corte ha atribuido, desde antiguo, al instituto de la movilidad, pero el resultado de su aplicación no satisface el contenido concreto de dicha garantía, lo que implicaría transformar la opción que la ley jubilatoria ofrecía -percibir el beneficio bajo la forma de renta vitalicia-, en un abandono de la movilidad, a la cual ~~la Ley fundamental considera un derecho irrenunciable.~~

Fecha de firma: 12/08/2025

Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EMILIO SANTIAGO FAGGI, SECRETARIO DE CAMARA



#35400333#465855942#20250807105856301



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

En consecuencia -dijo- "corresponde al Estado que es, como ya se ha dicho, a quien va dirigido el mandato constitucional de otorgar movilidad a las jubilaciones y quien ha diseñado, regulado y controlado el sistema que, en el caso, ha producido resultados disvaliosos, garantizar el cumplimiento de aquel precepto e integrar las sumas necesarias para cubrir las diferencias existentes entre los montos percibidos por el actor y los que hubiera debido percibir", por lo que dispuso que la ANSeS efectúe un cotejo, mes a mes, entre las sumas efectivamente percibidas por el actor en concepto de renta vitalicia previsional y las que hubiera percibido por aplicación al nivel inicial de dicha renta de los porcentajes previstos por el decreto 279/08 y las resoluciones dictadas en cumplimiento de la ley 26.417. Ello, al tratarse de un beneficio adquirido en el año 2007, es decir, con posterioridad al período 2002-2006 contemplado en el caso "Badaro" (conf. CALP Sala III, expte. N° FLP 77093/2019/CA1, caratulado "Balmaceda, María Angélica c/ ANSeS s/ Reajuste de haberes", del 28/12/2021).

En consecuencia, corresponde otorgar la movilidad del beneficio, en los términos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Deprati".

En virtud de las consideraciones que anteceden, SE RESUELVE:

- 1) Confirmar la sentencia apelada y en consecuencia, rechazar el recurso de la ANSeS;
- 2) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art 68 CPCCN).

Regístrese, notifíquese, devuélvanse las actuaciones de manera electrónica y comuníquese la remisión por DEO al juzgado interviniente.



ROBERTO AGUSTÍN LEMOS ARIAS
JUEZ DE CÁMARA

CÉSAR ÁLVAREZ
JUEZ DE CÁMARA

EMILIO SANTIAGO FAGGI
SECRETARIO DE CÁMARA

NOTA: Se deja constancia que el juez César Álvarez
suscribe la presente en virtud de lo dispuesto en la
Acordada CFALP N°4/2025.

EMILIO SANTIAGO FAGGI
SECRETARIO DE CÁMARA

